P U T U S A N

Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eky Firnando
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Eka Surya Gg. Eka Kencana LK. XI Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eky Firnando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Perantara Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eky Firnando dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto;
   - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Eky Firnando, pada hari Senin tanggal 13Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora (ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari bahwa Terdakwa Eky Firnando ada menjual narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, lalu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Subit Shatz melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabudengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/gram dan sepakat untuk melakukan transaksi di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan lalu sekira pukul 18.50 Wib saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora bertemu dengan terdakwa di shabu di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, lalu terdakwa menyuruh saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora untuk menunggu di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan selanjutnya terdakwa menghubungi Poniran untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) /gram dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan orang suruhan Poniran di Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan dan pada saat itu orang suruhan Poniran tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto tersebut, lalu terdakwa pergi menemui saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Johor Kota Medan dan setelah bertemu saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto kepada saksi Subit Shatz, kemudian saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa danpada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram nettoterdakwa peroleh dengan cara membeli dari Poniran yang terdakwa terima dari orang suruhan Poniran dan narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada saksi Subit Shatz seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 13Maret 2023 telah melakukan penghitungan/penimbangan/ penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram nettodikirim seluruhnyauntuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumutyang disita dari terdakwa Eky Firnando;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1560/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 (dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Eky Firnando, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidair:

Bahwa Terdakwa Eky Firnando, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanamanyaitu jenis Metafatemina/Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora (ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari bahwa Terdakwa Eky Firnando ada menjual narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, lalu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Subit Shatz melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabudengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/gram dan sepakat untuk melakukan transaksi di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan lalu sekira pukul 18.50 Wib saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora bertemu dengan terdakwa di shabu di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, lalu terdakwa menyuruh saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora untuk menunggu di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan selanjutnya terdakwa menghubungi Poniran untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) /gram dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan orang suruhan Poniran di Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan dan pada saat itu orang suruhan Poniran tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto tersebut, lalu terdakwa pergi menemui saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan dan setelah bertemu saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto kepada saksi Subit Shatz, kemudian saksi Subit Shatz, saksi Dedi Irwanto Tarigan dan saksi Togu S Maju Simamora langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa danpada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Poniran yang terdakwa terima dari orang suruhan Poniran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanamantersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 13Maret 2023 telah melakukan penghitungan/penimbangan/ penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram nettodikirim seluruhnyauntuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumutyang disita dari terdakwa Eky Firnando;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1560/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 (dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Eky Firnando, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subit Shatz, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi jual beli narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jl. Karya Wisata, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;

- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/gram dan sepakat untuk melakukan transaksi di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Poniran, dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan apabila laku terjual maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Irwanto Tarigan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi jual beli narkotika di Jl. Karya Wisata, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/gram dan sepakat untuk melakukan transaksi di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Poniran, dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan apabila laku terjual maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Togu S. Maju Simamora, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi jual beli narkotika di Jl. Karya Wisata, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/gram dan sepakat untuk melakukan transaksi di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Poniran, dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan apabila laku terjual maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya ada seorang pembeli yang menghubungi Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/gram, dan bersepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman bernama Poniran membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/gram, lalu orang suruhan Poniran mengantarkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan pembeli dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba pembeli dan rekannya yang sedang menyamar (undercover buy) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Poniran, dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan apabila laku terjual maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1560/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 (dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Eky Firnando, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya ada seorang pembeli yang menghubungi Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/gram, dan bersepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi teman bernama Poniran membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/gram, lalu orang suruhan Poniran mengantarkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan pembeli dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba pembeli dan rekannya yang sedang menyamar (undercover buy) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Poniran, dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan apabila laku terjual maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Eky Firnando yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya ada seorang pembeli yang menghubungi Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/gram, dan bersepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Karya Wisata Kel. Pangkalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman bernama Poniran membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/gram, lalu orang suruhan Poniran mengantarkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan pembeli dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba pembeli dan rekannya yang sedang menyamar (undercover buy) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Poniran, dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan apabila laku terjual maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1560/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 (dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Eky Firnando, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eky Firnando tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto;
   - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Sim Card 082181404723;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, Oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tambunan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)